

1500490-98.2021.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... justa causa no que tange ao "suposto tráfico de drogas", por inexistência de interesse de agir. No mérito, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da confissão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem analisadas, pois a Defesa do acusado Thiago suscitou "falta de justa causa" quanto ao delito de "tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500490-98.2021.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500490-98.2021.8.26.0587 - Controle nº 2021/000949

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

THIAGO ROCHA DOS SANTOS e outros

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 231/237, no dia 28 de junho de 2021, por volta das 20 horas, na Rua Alameda Penápolis, nº 207, Bairro: Boraceia, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, THIAGO ROCHA DOS SANTOS e WELLINGTON GOES PAIXÃO, qualificados nos autos, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, com pelo menos outros dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição da liberdade da Vítima Judith Leite Castilho de Carvalho, subtraíram para eles os bens listados e descritos no boletim de ocorrência (fls. 9/15), auto de entrega (fl. 17), auto de avaliação (fls. 19/20) e mencionados na fls. 130; Consta, outrossim que, nas mesmas circunstâncias tempo e local, THIAGO ROCHA DOS SANTOS e WELLINGTON GOES PAIXÃO, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, com pelo menos outros dois indivíduos ainda não identificados, com emprego de armas de fogo e mediante restrição da liberdade da Vítima para a obtenção de indevida vantagem econômica, constrangeram Judith Leite

Castilho de Carvalho, a entregar-lhes seu aparelho telefônico e as respectivas senhas dos aplicativos e cartões bancários, mediante grave ameaça. Por estes fatos, os réus foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e artigo 158, §§ 1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. A denúncia foi recebida (fls. 245/247), os réus foram pessoalmente citados (fls. 302 e 338) e apresentaram resposta à acusação às fls. 264/287 e 312/322. Mantido o recebimento da denúncia e determinado o prosseguimento do feito, designou-se audiência virtual (fls. 331/333 e 376/380). Em instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, bem como procedido ao interrogatório dos réus (fls. 401/407).

Em debates, o Ministério Público requereu a integral procedência da pretensão punitiva, com a consequente condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls. 411/414).

A Defesa do réu Wellington, em memoriais, requereu a desclassificação da conduta para o crime de receptação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, em regime aberto, reconhecendo-se a detração penal, bem como seja concedida a suspensão condicional na pena. (fls. 419/441). Enquanto que a Defesa do réu Thiago, em preliminares, arguiu falta de justa causa no que tange ao "suposto tráfico de drogas", por inexistência de interesse de agir. No mérito, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da confissão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem analisadas, pois a Defesa do acusado Thiago suscitou "falta de justa causa" quanto ao delito de "tráfico de drogas", enquanto que este réu foi denunciado por crime de roubo e extorsão.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

Com efeito:

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/15, auto de reconhecimento de pessoa de fls. 16, auto de entrega, de reconhecimento de objeto e de avaliação de fls. 17/20, corroborada pela prova oral colhida.

A autoria também restou devidamente comprovada. Com efeito:

Em seu interrogatório, o réu Thiago disse que tem 19 anos e já possui antecedentes por assalto. Negou a prática do roubo, mas admitiu realizar a vigilância da vítima. Afirmou que se encontrava no local, confirmando que participou do crime como vigia da vítima. Contudo, negou conhecer os demais indivíduos envolvidos e não sabe dizer se estavam armados. Confirmou que a vítima estava amarrada e amordaçada no banheiro. Não sabe se foram realizadas transações bancárias, pois apenas exercia a função de vigilância. Disse que ia pagar Wellington apenas para carregar os objetos e que o chamou como "Uber", mas não utilizou o aplicativo. Não praticou outros roubos com o veículo apreendido. Disse que foi agredido na Delegacia e não citou o nome de ninguém naquela oportunidade.

O acusado Wellington, por sua vez, disse que possui 22 anos e não ostenta antecedentes. Afirmou que Thiago ligou para o interrogando para buscá-lo e levar os bens roubados até Guarujá e aceitou porque estava com problemas financeiros.

Primeiramente disse que o veículo é de sua propriedade e em seguida disse que é alugado. Negou ter participado do roubo e da extorsão.

A vítima Judith Leite Castilho de Carvalho declarou que estava em casa assistindo à TV e sua filha tinha viajado com o marido para São Paulo, encontrando-se sozinha em casa, quando três indivíduos, sendo dois armados, entraram, anunciando o assalto e retirando-lhe o seu celular. Em seguida, levaram a declarante para o quarto, onde foi amarrada, mantendo-a sob vigília e passaram a subtrair objetos. Após 4 horas, saíram com o veículo da vítima, levando os itens da casa, enquanto um dos indivíduos permaneceu para vigiá-la. . Ao sair, este último indivíduo a amordaçou, porém, quando estavam saindo, foram abordados pela Polícia. Confirmou que permaneceu 3 horas amarradas, no banheiro, onde haviam colocado um colchão. Eles determinaram que entregasse os cartões de banco e senhas de aplicativo, inclusive usaram sua digital para efetuar transferência. Foram feitas várias movimentações

bancárias, transferências e Pix. Posteriormente, eles realizaram compras pelos cartões de crédito que eles tiraram cópias. Somente com as transações bancárias (Pix e transferências pelo celular), teve prejuízo de R\$17.000,00, não considerando as compras pelos cartões que ocorreram em supermercados, lojas, "Mercado Pago". Não foi agredida fisicamente, mas foi ameaçada, quando sua filha lhe telefonou, e eles determinaram que a vítima ficasse quieta, ameaçando-a de "encher de pancadas"(sic). Acrescentou que três indivíduos entraram pela parte lateral, sendo que o primeiro e o segundo estavam armados. Subtraíram ainda fogão, forno micro-ondas, air fryer, utensílios de cozinha, como panelas, potes e outros bens. Recuperou os bens que estavam no veículo Logan branco, que os Policiais abordaram, uma televisão smart e fogão portátil e uma bicicleta. Realizou o reconhecimento na Delegacia de um dos indivíduos que foram capturados, pois não viu o motorista, sendo que o outro estava usando máscara e boné, mas foi preso em flagrante. Reconheceu o que realizava a vigília, não estava armado, pois a declarante já havia sido amarrada. Não sabe dizer como a Polícia compareceu na sua residência, pois não tinha como pedir socorro, mas ouviu quando o rapaz recebeu ordem para deixá-la e ir se encontrar com o motorista que estava como "olheiro" no veículo e, ao saírem pelo portão, os policiais chegaram, abordando-os. Os indivíduos usavam moletom azul e calça comprida, além das máscaras, porém, como permaneceram por muito tempo, foram descendo as máscaras. Havia um moreno, parecendo ser casado, pois usava aliança na mão esquerda e os outros rapazes eram mais jovens e altos, sendo que um deles tinha cabelo encaracolado e outro com corte "militar", mas não notou tatuagens. Quando foi feito o reconhecimento na Delegacia, o réu estava usando as mesmas vestes, exceto o boné e a máscara. Esclareceu que as máscaras eram de proteção. Esclareceu que dois agentes estavam com a arma em punho, visível, e não simulando e eram duas armas pretas pequenas. Reconheceu, em juízo, o réu que está preso em Lavínia (Thiago), mas não com certeza absoluta, pois estava usando máscara o tempo todos. É a pessoa que veio após três horas e permaneceu vigiando a vítima por uma hora e a amordaçou, saindo ao ser dada a ordem.

O policial militar Ewerton Heleno Candido de Oliveira narrou que estavam em patrulhamento com seu parceiro Diogo, no bairro Boraceia, e, ao passarem pela Alameda Penápolis, visualizaram um indivíduo saindo rapidamente de dentro de uma residência e adentrando num veículo Logan, branco e desconfiaram da atitude. Num primeiro momento, não perceberam a viatura, enquanto estavam manobrando o veículo e tentaram passar pela viatura, mas não lograram êxito. Durante a abordagem, constataram que o emplacamento do veículo já constava no sistema por denúncias em envolvimento em outros roubos a residências da área da Costa Sul. Após desembarcarem, visualizaram vários objetos no interior do veículo, como televisão, fogão portátil. Indagados, eles admitiram que faziam parte de uma quadrilha de roubo a residência e que teriam deixado uma senhora amarrada no interior da casa, da qual um deles foi visto saindo, amarradas e que haviam mais indivíduos que tinham evadido-se do local com um veículo da vítima, e já estariam no município do Guarujá e determinaram que os réus liberassem a residência. Após chegar o apoio, o depoente e seu parceiro adentraram a residência apontada por eles e localizaram uma senhora de 72 anos, amarrada pelos pés e mãos, e com uma fita adesiva, do tipo Silver Taper, enrolada na cabeça, no interior do quarto e com as vestes molhada da própria urina. Esclareceu que, por sorte, estavam em patrulhamento pelo local e se depararam com o veículo, estranhando aquela movimentação e verificaram a situação da vítima saía. Acrescentou que os indivíduos disseram que cometeram diversos roubos naquela área, sempre com o mesmo procedimento. O veículo era alugado, ou estava em nome de laranja ou ainda documento falso, e onde eles visualizavam residência com veículos de alto padrão, eles praticavam os crimes. Após desamarrarem a vítima, conduziram todos à Delegacia. Confirmou que visualizou um deles saindo do interior da residência, enquanto o outro indivíduo estava na condução do veículo e, após manobrar, foram interceptados pela viatura. Acredita que vítima tenha reconhecido os réus no momento da abordagem e, com certeza, na Delegacia. Acrescentou que o réu Thiago é o que foi visualizado saindo da residência.

No mesmo sentido o depoimento do policial Diogo do Rosário Xavier , corroborando

que estavam em patrulhamento e se depararam com um indivíduo saindo de uma residência e entrando no veículo, conduzido por outra pessoa, que foi interceptado pela viatura. Durante a abordagem, localizaram vários objetos no interior do automóvel, como televisor, bicicleta entre outros. Indagados, disseram que os bens eram frutos de roubo daquela residência, onde localizaram a vítima Judith, com pés e mãos amarrados e foi amordaçada, a qual declarou que 4 indivíduos invadiram sua residência e que dois deles estavam armados, porém, esses dois que estavam armados, já haviam deixado o local há uma hora. Ela ainda informou que foi obrigada a fornecer senha do celular e aplicativos para movimentação bancárias. Confirmou que visualizou o indivíduo saindo da casa da vítima. Os réus ainda informaram que os outros indivíduos já haviam saído da residência, sentido Guarujá, aproximadamente uma hora antes. Acrescentou que encontrou a vítima com as vestes molhadas da própria urina.

O conjunto probatório é coerente e apresenta-se com elementos indiciários e de prova concatenados bastantes para autorizar o édito condenatório pelo delito de roubo majorado e extorsão qualificada e majorada, pois é segura a prova da autoria. Ressalta-se que o acusado Thiago confessou que realizava a vigilância da vítima e que se encontrava no momento da prática do roubo e extorsão, embora tenha negado que tivesse realizado a subtração dos bens da vítima ou presenciado as movimentações bancárias pelo celular. Afirmou ainda que Wellington exercia a função de motorista, conduzindo o veículo que transportava os itens subtraídos. Ademais, além de terem apreendido os produtos subtraídos, a vítima teve seus valores bancários extorquidos, pelos aplicativos do aparelho celular, pois foi constrangida, sob grave ameaça com emprego de arma de fogo, a fornecer senhas e digitais para que os agentes pudessem ter acesso à conta bancária.

A vítima confirmou a utilização de arma de fogo por pelo menos dois dos três agentes que adentraram sua residência. Afirmou que se encontrava sozinha em sua residência, quando três indivíduos, com máscaras, adentraram sua casa, dois deles portando arma de fogo e subtraíram objetos, gêneros alimentícios, joias, dinheiro e se evadiram com seu veículo, comprovando assim as duas majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo quanto ao delito de roubo.

Também restou demonstrada a prática do crime de extorsão qualificada e majorada, pois a vítima foi constrangida, sob grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo, a fornecer senhas do celular e aplicativos para que os agentes pudessem realizar as transações bancárias, sofrendo prejuízo de aproximadamente R\$17.000,00, enquanto que ela permanecia com a restrição de sua liberdade por aproximadamente 4 horas. Note-se que ambos policiais afirmaram que encontraram a vítima no interior da residência, no quarto, com os pés e mãos amarrados e ainda com fita adesiva enrolada na cabeça.

Em que pese não haver arma de fogo apreendida nos autos, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, havendo segurança e verossimilhança nos relatos da vítima e das testemunhas, é prescindível a apreensão e perícia do armamento:

APELAÇÃO. Réu condenado por roubo simples à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Insurgência ministerial. Pleito de exasperação da pena-base em razão das graves consequências psicológicas para a vítima. Réu que devolveu o bem nos dias seguintes aos fatos, demonstrando estar arrependido de seu ato. Circunstâncias que se compensam. Pena-base que deve ser mantida no mínimo legal. Pretensão de reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma nos exatos termos da denúncia. Possibilidade. Ameaça que, segundo a vítima, foi praticada com o emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia da arma de fogo que se revelam prescindíveis. Causa de aumento que pode ser demonstrada por outros meios de prova. Palavra da vítima que merece credibilidade. Pena redimensionada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000729-70.2017.8.26.0118; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cananéia - Vara Única; Data do Julgamento: 06/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019).

Não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo

180 do CP, uma vez que o acusados foram flagrados saindo da residência da vítima, sendo que Wellington conduzia o veículo em que continha parte dos itens subtraídos.

Ressalte-se, assim, que os acusados estavam de posse desses bens roubados e, dessa forma, há inversão do ônus da prova, devendo a defesa trazer justificativa plausível para o convencimento do julgador. Nesse sentido:

"A apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a posição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório". (RJDTACRIM, VOLUME 1 - JANEIRO/MARÇO 1989 - PÁG. 103, REL. JUIZ SEGURADO BRAZ).

Acrescente-se que o delito atingiu a consumação, já que os acusados se apoderaram da res furtiva, mediante grave ameaça, ocorrendo a inversão da posse dos bens subtraídos (súmula 582 do STJ), ainda que durante curto período de tempo. Devidamente comprovada ficou também a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, conforme o depoimento da vítima e dos policiais ouvidos. Isso porque a execução do crime foi realizada por ao menos três agentes, conforme se depreende do conjunto probatório.

Restou demonstrada também a causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade da vítima, haja vista seu relato coeso no sentido de ter sido amarrada e amordaçada, e mantida sob custódia de um dos réus no interior do banheiro enquanto o os demais agentes terminavam a coleta de bens e se evadiam.

Portanto, considerando que a defesa não trouxe qualquer elemento de cognição apto para alterar ou acrescer ao robusto quadro probatório supra transcrito, constata-se que não se desincumbiu do ônus probatório ao qual estava adstrita. Aliás, entendimento contrário implica violação ao princípio da verdade real no processo penal, o que, por evidente, não se admite.

Assim, restou comprovada a autoria de ambos os réus.

Resta, enfim, a fixação da pena, de forma individualizada.

Réu THIAGO ROCHA DOS SANTOS

A) EXTORSÃO:

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que: o acusado não possui maus antecedentes (fls. 250/251), pois a sentença condenatória que consta na referida certidão está em grau de recurso; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie; quanto à conduta social e a personalidade do acusado, não há nos autos elementos suficientes para aferi-las; e, por fim, o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime. Diante disso, utilizo a qualificadora de restrição da liberdade para fixar a pena base em 6 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa do réu e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do CP, uma vez que o crime foi praticado com violência contra idosa (fls. 4), procedo à compensação entre as duas circunstâncias, permanecendo a pena em 6 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Por derradeiro, na terceira fase, não verifico a presença de causas de diminuição de pena, porém, como já fundamentado nesta sentença, incide a causa de aumento de pena pertinente ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo (artigo 158, §1º, do CP), assim, exaspero em 3/8 (duas majorantes) a pena nesta fase, restando, assim, uma pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

B) ROUBO:

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que: o acusado não possui maus antecedentes (fls. 250/251), pois a sentença condenatória que consta na referida certidão está em grau de recurso; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie; quanto à conduta social e a personalidade do acusado, não há nos autos elementos suficientes para aferi-las; e, por fim, o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa do réu e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do CP, uma vez que o crime foi praticado com violência contra idosa (fls. 4), procedo à compensação entre as duas circunstâncias, permanecendo a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase de fixação da pena, visualiza-se a presença de três causas de aumento de pena. Com o advento da Lei nº 13.654/18 as causas de aumento atinentes ao concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo passaram a integrar parágrafos distintos do artigo 157 do Código Penal. De rigor a incidência de todas majorantes, até por conta da maior reprovabilidade da conduta.

A propósito do tema:

Também não prospera a alegação da digna defesa no sentido de ser caso de afastamento da incidência concomitante de duas causas de aumento previstas na Parte Especial do Código Penal (§2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, ambas do artigo 157).

Por sinal, é possível se extrair esse entendimento da simples leitura do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, o qual versa que "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição". A esse respeito, aliás, destaca-se lição de Cléber Masson, segundo o qual:

"b) se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial, ou na legislação especial (analogia in bonam partem), o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, ainda que obrigatória, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. (...) Nada impede, porém, a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena." (in MASSON, Cleber; Direito penal esquematizado: parte geral vol. 1 9ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pág. 747). (15ª Câmara Direito Criminal do Tribunal Justiça São Paulo- Apelação Criminal nº 0004367-78.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, Registro n. 2019.0000472838, Rel. GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, julgado em 13.06.2019).

Isto posto, a pena é acrescida de 3/8 (5 anos e 6 meses, além de 13 dias-multa) e a seguir 2/3, totalizando 09 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

Concurso Material de Crimes: As penas dos crimes de extorsão e roubo deverão ser somadas para fins de cumprimento, haja vista a ocorrência de concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, uma vez que os crimes foram praticados mediante condutas distintas e autônomas, obtendo, então, uma pena privativa de liberdade de 17 (dezesete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e no pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Réu WELLINGTON GOES PAIXÃO

A) EXTORSÃO:

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que: o acusado não possui maus antecedentes (fls. 249); os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie; quanto à conduta social e a personalidade do acusado, não há nos autos elementos suficientes para aferi-las; e, por fim, o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime. Diante disso, utilizo a qualificadora de restrição da liberdade para fixar a pena base em 6 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", visto que o delito foi praticado com violência à pessoa idosa, razão pela qual a pena deverá ser elevada em 1/6, resultando em 7 anos de reclusão e 11 dias-multa. Não há atenuantes.

Por derradeiro, na terceira fase, não verifico a presença de causas de diminuição de pena, porém, como já fundamentado nesta sentença, incide a causa de aumento de pena pertinente ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo (artigo 158, §1º, do CP), assim, exaspero em 3/8 (duas majorantes) a pena restando, assim, uma pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e no pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

B) ROUBO:

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que: o acusado não possui maus antecedentes (fls. 249); os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie; quanto à conduta social e a personalidade do acusado, não há nos autos elementos suficientes para aferi-las; e, por fim, o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", visto que o delito foi praticado com violência à pessoa idosa, razão pela qual a pena deverá ser elevada em 1/6, resultando em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa. Não há atenuantes. .

Na terceira fase de fixação da pena, visualiza-se a presença de três causas de aumento de pena. Com o advento da Lei nº 13.654/18 as causas de aumento atinentes ao concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo passaram a integrar parágrafos distintos do artigo 157 do Código Penal. De rigor a incidência de todas majorantes, até por conta da maior reprovabilidade da conduta.

A propósito do tema:

Também não prospera a alegação da digna defesa no sentido de ser caso de afastamento da incidência concomitante de duas causas de aumento previstas na Parte Especial do Código Penal (§2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, ambas do artigo 157). Por sinal, é possível se extrair esse entendimento da simples leitura do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, o qual versa que "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição". A esse respeito, aliás, destaca-se lição de Cléber Masson, segundo o qual:

"b) se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial, ou na legislação especial (analogia in bonam partem), o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, ainda que obrigatória, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. (...) Nada impede, porém, a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena." (in MASSON, Cleber; Direito penal esquematizado: parte geral vol. 1 9ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pág. 747). (15ª Câmara Direito Criminal do Tribunal Justiça São Paulo- Apelação Criminal nº 0004367-78.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, Registro n. 2019.0000472838, Rel. GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, julgado em 13.06.2019).

Isto posto, a pena é acrescida de 3/8 (6 anos e 5 meses de reclusão, além de 15 dias-multa) e a seguir 2/3, totalizando 10 anos e 08 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 25 dias-multa.

Concurso Material de Crimes: As penas dos crimes de extorsão e roubo deverão ser somadas para fins de cumprimento, haja vista a ocorrência de concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, uma vez que os crimes foram praticados mediante condutas distintas e autônomas, obtendo, então, uma pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e no pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo em vista as circunstâncias em concreto dos delitos, cometidos com emprego de grave ameaça, mediante uso de arma de fogo e restrição da liberdade, bem como a vista da quantidade de pena aplicada (art. 33, §§ 2º e 3º, CP). O elemento subjetivo para eventual progressão de regime deverá ser analisado pelo juízo da execução, razão pela qual não há detração a ser procedida neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não estão presentes os requisitos necessários à substituição, pelo quantum da pena fixado e porque se trata de delito cometido com grave ameaça à pessoa. Também incabível sursis penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO os réus

A) THIAGO ROCHA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 17 (dezesete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao

pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração aos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e artigo 158, §§ 1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

B) WELLINGTON GOES PAIXÃO qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos, e 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração aos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e artigo 158, §§ 1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Mantenho a custódia cautelar dos réus já decretada nestes autos, uma vez que persistem os fundamentos da decisão de fls. 97/98, considerando a natureza e a forma como o delito foi praticado, com grave ameaça, mediante a utilização de arma de fogo, em concurso de agentes e restrição da liberdade.

Expeça-se guia de recolhimento provisória, caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomendem-se os acusados na prisão em que estão recolhidos.

Condene os réus a arcarem com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003.

Transitada em julgado a presente decisão, realizem-se as comunicações de praxe.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Sao Sebastiao, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA